

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.288

Sábado 23 de Febrero de 2019

Página 1 de 4

Normas Generales

CVE 1551061

MUNICIPALIDAD DE PAINE

APRUEBA LA ENMIENDA DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PAINE

Núm. 555.- Paine, 29 de enero de 2019.

Vistos y teniendo presente:

- Decreto ex. N° 256 de fecha 7 de septiembre de 1992, que Sancionó la Aprobación del Plan Regulador Comunal de Paine por parte del Consejo de Desarrollo Comunal de la I. Municipalidad de Paine y los documentos que lo conforman.

- Resolución N° 11 de fecha 15 de febrero de 1993, de la Secretaria Ministerial Metropolitana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aprobando el Plan Regulador Comunal de Paine.

- Decreto ex. N° 823 de fecha 4 de abril de 2014, que promulgó la aprobación del proyecto de modificación al Plan Regulador Comunal de Paine, sancionado por decreto ex. N° 256/1992, junto con todos los instrumentos que lo complementan.

- Publicación en el Diario Oficial de fecha 12 de febrero de 2015, del proyecto de modificación al Plan Regulador Comunal de Paine.

- Tabla de la Sesión de Trabajo N° 18 de fecha 25 de enero de 2018, del H. Concejo Municipal.

- Acta de la Sesión de Trabajo N° 18, de fecha 29 de enero de 2018, del H. Concejo Municipal, sobre la presentación de los procedimientos de enmiendas al Plan Regulador Comunal y sus efectos en Patentes Comerciales y otras autorizaciones, expuesto por la Dirección de Obras Municipales.

- Tabla de la Sesión Ordinaria N° 64 de fecha 5 de julio de 2018, del H. Concejo Municipal.

- Certificado N° 261 de fecha 9 de julio de 2018, que da fe que el H. Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 64, aprobó la propuesta de enmienda que altera las condiciones de edificación y urbanización del Plan Regulador Comunal de Paine, referida a la disminución de los antejardines en diversas zonas urbanas de la comuna expuestas, de acuerdo a las disposiciones del Art. 2.1.11 y 2.1.13 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

- Tabla de la Sesión Ordinaria N° 74 de fecha 27 de septiembre de 2018, del H. Concejo Municipal.

- Certificado N° 310 de fecha 1 de octubre de 2018, que da fe que el H. Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 74, acordó la fecha de realización de una Audiencia Pública Extraordinaria, el día 18 de octubre del presente año, a las 19.00 horas; en virtud de lo establecido en los Artículos 2.1.11 y 2.1.13 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con la finalidad de exponer a la comunidad la propuesta de Enmienda al Plan Regulador Comunal vigente desde el 12 de febrero de 2015, en relación con la disminución de hasta en un 100% del ancho de los antejardines.

- Envío de 463 cartas certificadas a las organizaciones territoriales legalmente constituidas de la Comuna, con fechas 9 de octubre y 10 de octubre de 2018, con información acerca de las principales características de la propuesta de Enmienda y fecha de la Audiencia Pública.

- Realización de publicaciones en semanas distintas con lugar, fecha y horario de la Audiencia Pública, en las que además se informa a los vecinos que está a disposición gratuita la información de la Propuesta de Enmienda a través de la página web www.paine.cl y/o en la Dirección de Obras Municipales.

a) Publicación en el diario La Tercera, viernes 5 de octubre del año 2018.

b) Publicación en el diario La Cuarta, miércoles 17 de octubre del año 2018.

c) Publicación en el diario El Painino, edición N° 105/octubre de 2018.

CVE 1551061

Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diariooficial.cl

Mesa Central: +562 2486 3600 Email: consultas@diariooficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

- Acta de la Audiencia Pública Extraordinaria de fecha 18 de octubre de 2018, que da cuenta de la exposición realizada a la comunidad, en virtud de lo establecido en los Artículos 2.1.11 y 2.1.13 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sobre la propuesta de Enmienda al Plan Regulador Comunal vigente desde el 12 de febrero de 2015, en relación con la disminución de hasta en un 100% del ancho de los antejardines.

- Tabla de la Segunda Sesión Extraordinaria, de fecha 5 de noviembre de 2018, del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la comuna de Paine (COSOC).

- Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del COSOC, de fecha 7 de noviembre de 2018, donde consta haberse informado a los consejeros presentes, sobre la propuesta de enmienda que altera las condiciones de edificación y urbanización del Plan Regulador Comunal, referida a la disminución de los antejardines en diversas zonas urbanas de la comuna, de acuerdo a las disposiciones del Art. 2.1.11 y 2.1.13 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

- Realización de 2 (dos) publicaciones en semanas distintas, que dan cuenta del inicio del proceso de aprobación de la propuesta de Enmienda, informando además, que el proyecto será expuesto durante un plazo de 30 días, a partir del 20 de noviembre del 2018 al 19 de diciembre del 2018 (ambos días inclusive), estando disponible para su revisión en el frontis de Municipio y distribuido en los establecimientos públicos de cada localidad. En complemento, se indicó el día de la Audiencia Pública, fijada para el 20 de diciembre de 2018 a las 19:00 hrs. en el Centro Cultural y el plazo máximo para la recepción de observaciones, el 4 de enero del año 2019.

a) Primer Aviso: diario La Tercera, miércoles 14 de noviembre del año 2018.

b) Segundo Aviso: diario La Cuarta, lunes 19 de noviembre de 2018.

- Carta de la presidenta de la Junta de Vecinos N° 21, Pintué - Aculeo, de fecha 13 de noviembre de 2018, informando sobre la disconformidad de la enmienda del plan regulador comunal, acerca de la disminución de los antejardines, según la nueva normativa, ya que como zona urbana entre los tramos desde el puente Las Flores hasta la medialuna de Aculeo, están de igual manera, afectos de expropiación en donde hasta ese día, no hay una clara información respecto al tema.

- Providencia N° 3641, de fecha 16 de noviembre de 2018.

- Exposición de la propuesta de Enmienda durante un plazo de 30 días, a partir del 20 de noviembre de 2018 al 19 de diciembre del mismo año (ambos días inclusive).

- Acta de la Segunda Audiencia Pública Extraordinaria, efectuada el 20 de diciembre de 2018, estampando la información dada nuevamente, sobre la enmienda que altera las condiciones de edificación y urbanización del Plan Regulador Comunal, referida a la disminución de los antejardines en diversas zonas urbanas de la comuna, de acuerdo a las disposiciones del Art. 2.1.11 y 2.1.13 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

- Tabla de la Tercera Sesión Extraordinaria, de fecha 3 de enero de 2019, del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la comuna de Paine (COSOC).

- Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del COSOC, de fecha 8 de enero de 2019, donde consta que los consejeros presentes, aprobaron por la unanimidad, la propuesta de enmienda que altera las condiciones de edificación y urbanización del Plan Regulador Comunal, referida a la disminución de los antejardines en diversas zonas urbanas de la comuna, de acuerdo a las disposiciones del Art. 2.1.11 y 2.1.13 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y la incorporación en la propuesta, de una disminución de la exigencia de antejardín en la Zona ZU-4 Residencial de Densidad Media (de 3 metros mínimo a "sin exigencia"), considerando que dicha modificación no implica nuevos gravámenes o afectaciones desconocidas por la comunidad, conforme al Dictamen de CGR N° 011000N17. Habiéndose aclarado además, que la Zona ZU-4, ya contaba con la eliminación de sus disposiciones especiales, en el marco del proyecto.

- Tabla de la Sesión Extraordinaria N° 16 de fecha 10 de enero de 2019, del H. Concejo Municipal.

- Certificado N° 385 de fecha 15 de enero de 2019, que da fe que el H. Concejo Municipal en la Sesión Extraordinaria N° 16, aprobó la Enmienda del Plan Regulador Comunal de Paine y la incorporación en la propuesta, de una disminución de la exigencia de antejardín en la Zona ZU-4 Residencial de Densidad Media (de 3 metros mínimo a "sin exigencia"), considerando que dicha modificación no implica nuevos gravámenes o afectaciones desconocidas por la comunidad, conforme al Dictamen de CGR N° 011000N17. Esto, en razón que la Zona ZU-4, ya contaba con la eliminación de sus disposiciones especiales, en el marco del proyecto.

- Ordinario N° 24, de fecha 16 de enero de 2019, del Sr. Alcalde a Sra. Claudia Lobos Cornejo, presidenta de la J.J.V.V. N° 21 de Pintué, respondiendo sobre la consulta de pertinencia

sobre la enmienda al PRC de Paine, aclarando que la actual propuesta no trata temas de expropiación o de afectaciones a utilidad pública.

- Lo dispuesto en la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, artículos 2.1.11 y 2.1.13.

- Lo dispuesto en los artículos 5 letras d) y k), 12 inciso primero y segundo, 65 letra b) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

- Las facultades conferidas por la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Decreto:

1.- Apruébase la Enmienda del Plan Regulador Comunal de Paine, aprobado dicha herramienta de planificación comunal, por decreto ex. N°256/1992 y posteriormente, modificado por decreto ex. N° 823/2014, junto con todos los instrumentos que lo complementan, los que forman parte del presente decreto, para todos los efectos legales.

2.- Déjase establecido, el lugar donde la comunidad podrá obtener la documentación del expediente, será en las dependencias de la Secretaría de Planificación Comunal y la Dirección de Obras Municipales.

3.- Publíquese el presente decreto y los documentos que comprende la Enmienda del Plan Regulador Comunal de Paine en el Diario Oficial.

4.- Archívense posteriormente, copias oficiales en el Conservador de Bienes Raíces de Buin, en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y en el propio Municipio.

Anótese, comuníquese, cúmplase, publíquese y remítase el presente decreto a las Direcciones Municipales que corresponda.- Hecho, archívese en los organismos indicados.- Diego Vergara Rodríguez, Alcalde.- Carmen Pulido Vicuña, Secretaria Municipal.

ENMIENDA AL PLAN REGULADOR

Artículo único: Enmiéndese la Modificación al Plan Regulador Comunal de Paine, informado favorablemente por la Seremi Minvu mediante Ord. N° 1298 de fecha 25.03.2014, promulgado por decreto Ex. N° 823 del 4 abril del 2014 y publicado en Diario Oficial con fecha 12.02.2015, en el sentido de aplicar enmienda a los Artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 22 de su Ordenanza Local, en el siguiente sentido:

1.- Modifíquense en el Artículo 11, "Zona ZU-1 Centro Cívico", los parámetros que se indican:

- En la columna Antejardín Mínimo (mt.), en la celda que dice "5" debe decir "S/A". En donde S/A, significa "Sin Antejardín Mínimo".

2.- Modifíquense en el Artículo 12, "ZU-2 Urbana Mixta de Equipamiento", los parámetros que se indican:

- En la columna Antejardín Mínimo (mt.), en la celda que dice "5" debe decir "S/A". En donde S/A, significa "Sin Antejardín Mínimo".
- Elimínense Disposiciones Especiales "Antejardín".

3.- Modifíquense en el Artículo 13, "ZU-3 Residencial Densidad Alta", los parámetros que se indican:

- En la columna Antejardín Mínimo (mt.), en la celda que dice "3" debe decir "S/A". En donde S/A, significa "Sin Antejardín Mínimo".
- Elimínense Disposiciones Especiales "Antejardín".

4.- Modifíquense en el Artículo 14, "ZU-4 Residencial Densidad Media", los parámetros que se indican:

- En la columna Antejardín Mínimo (mt.), en la celda que dice "3" debe decir "S/A". En donde S/A, significa "Sin Antejardín Mínimo".
- Elimínense Disposiciones Especiales "Antejardín".

5.- Modifíquense en el Artículo 15, "ZU-5 Zona Residencial Densidad Baja", los parámetros que se indican:

- En la columna Antejardín Mínimo (mt.), en la celda que dice "3" debe decir " S/A". En donde S/A, significa "Sin Antejardín Mínimo".

6.- Modifíquense en el Artículo 22, "Zona ZAP Zona Actividades Productivas Inofensivas", los parámetros que se indican:

- En la columna Antejardín Mínimo (mt.), en la celda que dice "10" debe decir "3".

